

1502535-21.2020.8.26.0099

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ANA PAULA SCHLEIFFER LIVRERI

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... dos fatos, estava no local, para averiguação de tráfico de drogas e que, com a aproximação, os vendedores conseguiram fugir, sendo que o acusado foi abordado e admitiu a aquisição dos entorpecentes, seguindo-se à localização de três porções de cocaína, bem como que, no local, declarou que as drogas eram para uso próprio (fls. 202/203 - registro audiovisual).

O policial civil ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista - SP - cep 12902-000

1502535-21.2020.8.26.0099 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502535-21.2020.8.26.0099

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO VERZA SALVADOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA PAULA SCHLEIFFER LIVRERI

Vistos.

DIEGO VERZA SALVADOR, qualificado nos autos (cf. fls. 03), está sendo processado pela Justiça Pública, como incurso nas penas do artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 16 de Julho de 2020, às 18:03 horas, na Rua Francisco M. Ferreira, 100, Chácara Julieta Cristina, adquiriu e guardou, para consumo pessoal, três porções de cocaína, pesando, aproximadamente, 0,8 g (oito decigramas), envolvendo substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Dispensado o relatório (cf. art. 81, § 3º, Lei nº 9.099/95).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, ressalvo que o benefício da suspensão condicional do processo foi revogado, conforme decisão de fls. 155/156.

Superada tal questão, a ação penal deve ser julgada procedente, uma vez que tanto a autoria como a materialidade do delito restaram bem comprovadas.

A materialidade delitiva está amparada no termo circunstanciado de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 03/04, auto de exibição e apreensão de fls. 05, auto de constatação provisória de fls. 06, laudo pericial químico-toxicológico de fls. 20/22, com resultado positivo para cocaína, e na prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Na fase inquisitiva, o acusado admitiu ter adquirido três porções de cocaína, pelo valor unitário de R\$ 5,00 (cinco reais), e que, logo após, foi abordado pelos policiais, com a localização das drogas, asseverando que se destinavam ao próprio consumo, por ser usuário há dez anos (fls. 01).

Em Juízo, ratificou a confissão, admitindo que, na data dos fatos, adquiriu três pinos de cocaína, para seu próprio consumo, tendo sido, em seguida, abordado pelos policiais civis, que localizaram as drogas. Mencionou que, durante a diligência, os vendedores, conseguiram fugir (fls. 202/203 - registro audiovisual).

O policial civil Anderson Cleber da Silva relatou que, na data dos fatos, estava no local, para averiguação de tráfico de drogas e que, com a aproximação, os vendedores conseguiram fugir, sendo que o acusado foi abordado e admitiu a aquisição dos entorpecentes, seguindo-se à localização de três porções de cocaína, bem como que, no local, declarou que as drogas eram para uso próprio (fls. 202/203 - registro audiovisual).

O policial civil Maurício de Deus Marques Netto informou que iniciou investigação, juntamente com seu colega, para apuração de suposto crime de tráfico de drogas, e que, ao se aproximar do local dos fatos, dois indivíduos conseguiram fugir e o réu foi abordado, tendo sido surpreendido portando três pinos de cocaína, que declarou ser para o próprio consumo (fls. 202/203 - registro audiovisual). Não foram produzidas outras provas.

Pelo painel probatório, o pedido de absolvição é inviável, já que restou bem demonstrado que o réu foi surpreendido, mantendo em depósito, uma porção de cocaína, destinada ao consumo próprio, sendo forçoso reconhecer que a conduta perpetrada pelo acusado se subsume ao disposto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

A tese de atipicidade da conduta, sustentada pela defesa, não ultrapassa o campo da retórica.

Destarte, o legislador não indicou a quantidade mínima de entorpecente, para a configuração do delito, motivo pelo qual não há respaldo jurídico para o acolhimento da tese da insignificância.

Ademais, não há lei revogando o artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, o escólio jurisprudencial:

“PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO ACOLHIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS tipo penal dotado de constitucionalidade - CONDUTA QUE NÃO FOI DESCRIMINALIZADA CRIME DE PERIGO ABSTRATO QUE NÃO PERMITE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR ADVERTÊNCIA INVIÁVEL - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Criminal 0002461-65.2017.8.26.0222; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guariba - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020).

Por outro lado, tratando-se de droga, prescindível a discussão a respeito de seu poder viciante, já que se trata de norma penal em branco, com portaria

regulamentado as substâncias entorpecentes.

Ressalte-se, ainda, que os depoimentos prestados pelos policiais militares, que participaram da diligência, está em consonância com a apreensão do entorpecente e a própria confissão policial do réu, corroborando-se, portanto, o acervo probatório para justificar o decreto condenatório.

Nesse passo, bem comprovada a autoria e materialidade do delito, de rigor a condenação do réu.

Passo a dosar a pena.

O réu é primário.

Assim, considerando-se a primariedade e a confissão, com incidência do disposto no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, aplico apenas a medida de advertência sobre os efeitos da droga, prevista no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu DIEGO VERZA SALVADOR, qualificado nos autos (cf. fls. 03 - filho de Waldecir Salvador e Isaura Verza), como incurso no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos da droga, conforme artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06.

O entorpecente apreendido deverá ser inutilizado. Oficie-se.

Para otimizar os trabalhos, servirá a presente sentença, quando da intimação do sentenciado, como própria advertência, referente à admoestação, no sentido de que o uso de drogas traz graves prejuízos à saúde, inclusive com risco de comprometimento mental.

Providencie-se o necessário, com as anotações e comunicações de praxe.

Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários e voltem conclusos, para a prolação de sentença de extinção da punibilidade, já que, repita-se, a intimação do sentenciado desta sentença produzirá efeito de advertência.

Sem custas.

P.I.C..

Bragança Paulista, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE